

감사결과 처분서

통보

- 제 목 : 의약품 계약특수조건에 관한 사항
- 내 용 :

사무국 경리과에서는 「충북대학교병원 직제규정」 제9조(경리과)제15호에 따라 각종 계약 관리에 관한 사항을 담당하고 있다. 또한 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제49조(계약서의 작성)에 의하면 계약담당자는 표준계약서에 기재된 계약일반사항 외 필요한 특약사항을 명시하여 계약을 체결할 수 있다.

한편 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제74조(지체상금) 제1항에 의하면 계약상대자가 계약상의 의무를 지체한 경우 기획재정부령에 따른 지체상금을 부과하는 것을 원칙으로 하되, 계약상대자의 책임 없는 사유로 지체된 경우에만 예외로 규정하고 있다.

따라서 경리과에서는 계약을 체결하면서 지체상금에 관한 특약을 정하는 경우 지체상금 부과를 원칙으로 예외사항을 특약에 규정하여야 한다.

그러나 의약품 계약특수조건¹⁾에 의하면 계약상대자의 책임 여부와 관계없이 지체상금 미 부과를 원칙으로 규정한 사실 있다.

1) 6. 납품지연약품에 대한 제3자수의계약

나. 병원이 제3자 수의계약을 함으로 인해 발생한 단가차액은 미납한 계약 업체에서 보전하여야 하며, 지체상금은 부과하지 않는 것을 원칙으로 한다.

○ 조치할 사항 **충북대학교병원장은**

향후 계약을 체결하는 경우 의약품 계약특수조건의 내용을 지체상금 부과를 원칙으로 하고 계약상대자의 책임이 없는 경우에만 지체상금을 면제하는 조항으로 변경하시기 바랍니다.(통보)